

Test Tema 2 #1

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿De qué trata el Título VI de la Constitución Española de 1978?

- a) Del Gobierno y la Administración.
- b) Del Poder Judicial.
- c) Economía y Hacienda.
- d) De las Relaciones del Gobierno y las Cortes Generales.

2. La mayoría necesaria en el Congreso para proponer un vocal del Consejo General del Poder Judicial es de:

- a) tres quintos
- b) mayoría simple
- c) mayoría absoluta
- d) dos tercios

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 162 de la Constitución Española, están legitimados para interponer el recurso de amparo:

- a) 50 Diputados
- b) Los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas
- c) El Ministerio Fiscal
- d) El Presidente del Gobierno

4. La potestad jurisdiccional comprende:

- a) Juzgar y sentenciar lo juzgado
- b) Conocer y juzgar lo conocido
- c) Todas las respuestas son ciertas
- d) Juzgar y hacer ejecutar lo juzgado

5. De los siguientes principios, ¿cuál no es aplicable a la Justicia, de acuerdo con la Constitución?

- a) Oralidad
- b) Independencia
- c) Exclusividad
- d) Movilidad

6. Según la Ley orgánica 3/1981, de 6 de abril, para ser designado Defensor del Pueblo será necesario, en una primera votación, obtener el voto favorable de:

- a) Las tres quintas partes de los miembros del Congreso y posteriormente, en un plazo máximo de 15 días, ser ratificado por la mayoría del Senado
- b) La mayoría absoluta de ambas cámaras, Congreso y Senado
- c) Las dos quintas partes de los miembros del Congreso y posteriormente, en un plazo máximo de 20 días, ser ratificado por las dos terceras partes de los miembros del Senado
- d) Las tres quintas partes de los miembros del Congreso y posteriormente, en un plazo máximo de 20 días, ser ratificado por esa misma mayoría del Senado

7. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones con sujeción a los principios:

- a) De independencia y unidad jurisdiccional
- b) De unidad de actuación e independencia jerárquica
- c) De legalidad e imparcialidad
- d) Todas las respuestas son ciertas

8. Las actuaciones judiciales, según la Constitución Española:

- a) Serán secretas, según las leyes de procedimiento.
- b) Serán privadas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento.
- c) Serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento.
- d) Se realizarán a puerta cerrada, según las leyes de procedimiento.

9. De acuerdo con la Constitución, la justicia se administra por:

- a) El Ministerio Fiscal
- b) Jueces y Magistrados
- c) El Rey
- d) El Gobierno

10. Las sentencias judiciales:

- a) Se pronunciarán en presencia de los interesados
- b) Se pronunciarán en audiencia pública
- c) Serán normalmente motivadas
- d) Ninguna de las anteriores

11. La policía judicial, en su labor de averiguación de los delitos, depende de:

- a) Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal
- b) Gobierno
- c) Jueces y Fiscales
- d) Ministro del Interior

12. De acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la Constitución Española, presidirá el Consejo General del Poder Judicial:

- a) El Presidente del Tribunal Constitucional
- b) El Presidente será elegido entre sus miembros en la forma que determine la ley
- c) El Fiscal General del Estado
- d) El Presidente del Tribunal Supremo

13. ¿Cuántos miembros del Tribunal Constitucional son propuestos por el Congreso de los Diputados?

- a) 4
- b) 12
- c) 6
- d) 8

14. Según la Constitución Española, el número de miembros que componen el Tribunal Constitucional es de:

- a) 8
- b) 10
- c) 12
- d) 15

15. La suspensión de un Magistrado del Tribunal Constitucional requiere:

- a) El voto favorable de 2/3 partes de los miembros del Tribunal reunido en Pleno.
- b) El voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Tribunal reunido en Pleno.
- c) El voto favorable de 3/4 partes de los miembros del Tribunal reunido en Pleno.
- d) El voto favorable de la mayoría simple de los miembros del Tribunal reunido en Pleno.

16. Los Jueces y Magistrados están sometidos a:

- a) las órdenes del CGPJ
- b) la Ley
- c) el Ministro de Justicia
- d) el Presidente del Tribunal Supremo

17. El cese o vacante en el cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional se decidirá por el Pleno por mayoría simple en los siguientes casos:

- a) Por incurrir en alguna causa de incapacidad de las previstas para los miembros del Poder Judicial y por incompatibilidad sobrevenida.
- b) Por incompatibilidad sobrevenida y por violar la reserva propia de su función.
- c) Por expiración del plazo de su nombramiento, por incurrir en alguna causa de incapacidad de las previstas para los miembros del Poder Judicial y por incompatibilidad sobrevenida.
- d) Por incompatibilidad sobrevenida, por dejar de atender con diligencia los deberes de su cargo y por violar la reserva propia de su función.

18. Los Jueces y Magistrados, así como los Fiscales:

- a) Podrán sindicarse en cualquier caso
- b) No podrán sindicarse ni asociarse en manera alguna
- c) Podrán asociarse a partidos políticos
- d) Podrán constituir asociaciones profesionales

19. La Ley Orgánica del Poder Judicial es la:

- a) Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio
- b) Ley Orgánica 5/1980, de 3 septiembre
- c) Ley Orgánica 15/1985, de 15 de abril
- d) Ley Orgánica 16/1980, de 8 de octubre

20. Darán derecho a una indemnización a cargo del Estado:

- a) Los daños causados por una errónea apreciación de las pruebas por Juzgados y Tribunales
- b) Los daños causados por el retraso superior a 6 meses en la resolución de los pleitos a cargo de Juzgados y Tribunales
- c) Los daños que sean consecuencia de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia
- d) Todas las anteriores son correctas

21. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por:

- a) El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá y por 20 miembros nombrados por el Rey por un período de 4 años.
- b) El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá y por 20 miembros nombrados por el Rey, de los cuales 16 serán a propuesta del congreso de los Diputados y 4 a propuesta del Senado.
- c) El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá y por 20 miembros nombrados por el Rey, de los cuales 12 serán nombrados entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales en los términos que establezca la ley orgánica.
- d) El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá y por 20 miembros nombrados por el Rey, a propuesta del Congreso de los Diputados.

22. El Presidente del Consejo General del Poder Judicial es elegido por:

- a) El Gobierno
- b) El Rey
- c) El Consejo General del Poder Judicial
- d) El Tribunal Supremo

23. El Tribunal Constitucional está integrado por:

- a) 14 miembros, con el título de magistrados del Tribunal Constitucional.
- b) 12 miembros, con el título de magistrados del Tribunal Constitucional.
- c) 16 miembros, con el título de magistrados del Tribunal Constitucional.
- d) 20 miembros, con el título de magistrados del Tribunal Constitucional.

24. Según el artículo 53 de la Constitución Española, el Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo:

- a) Lo dispuesto en materia de jurisdicción contable.
- b) Lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.
- c) Lo dispuesto en materia de incompatibilidades.
- d) Lo dispuesto en materia de responsabilidad patrimonial.

25. ¿Cuántos magistrados del Tribunal Constitucional son propuestos por el Gobierno?

- a) 4
- b) 3
- c) Ninguno
- d) 2

26. La jurisdicción militar se ejercerá, de acuerdo con los principios de la Constitución:

- a) En el ámbito estrictamente castrense
- b) En el ámbito castrense y en los supuestos de estado de excepción y de sitio
- c) En el ámbito castrense y en los supuestos de estado de sitio
- d) En el ámbito castrense, y en los supuestos de estado de alarma, excepción y sitio

27. ¿Dónde está regulado el Poder Judicial en nuestra Constitución de 1978?

- a) En el Título IV.
- b) En el Título V.
- c) En el Título VII.
- d) En el Título VI.

28. En relación a la reforma constitucional:

- a) La iniciativa para la reforma constitucional corresponde al Gobierno, al Congreso, al Senado y a la Corona.
- b) No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de vigencia del estado de alarma.
- c) Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres cuartos de cada una de las Cámaras.
- d) Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación, en el cual debe alcanzar una mayoría de dos tercios.

29. De acuerdo con la Constitución Española, ¿quién preside el Consejo General del Poder judicial?:

- a) El Presidente del Tribunal Supremo.
- b) El Presidente del Tribunal Constitucional.
- c) El Presidente de la Audiencia Nacional.
- d) La persona titular del Ministerio de Justicia.

30. ¿Cuántos vocales componen el Consejo General del Poder Judicial?

- a) 20
- b) 12
- c) 16
- d) 8

- 31. Respecto al Ministerio Fiscal, señale cuál de estas funciones no le viene otorgada por la Constitución:**
- a) Representar al desvalido
 - b) Promover la acción de la justicia
 - c) Velar por la independencia de los tribunales
 - d) Defender el interés público
- 32. ¿Cuál es la duración del mandato de los vocales del Consejo General del Poder Judicial?**
- a) 5 años
 - b) 4 años
 - c) 6 años y se renovarán por terceras partes cada 3
 - d) 3 años
- 33. La constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, se determinará:**
- a) Por la Ley Orgánica del Poder Judicial
 - b) Por las leyes de las Comunidades Autónomas que tengan cedida esta competencia
 - c) Por la ley del Ministerio Fiscal
 - d) Por leyes ordinarias específicas
- 34. De los 12 miembros que componen el Tribunal Constitucional:**
- a) 2 son propuestos por la Fiscalía General del Estado.
 - b) 4 son propuestos por la Fiscalía General del Estado.
 - c) 2 son propuestos por el Consejo General del Poder Judicial.
 - d) 4 son propuestos por el Consejo General del Poder Judicial.
- 35. El Presidente del Tribunal Constitucional es nombrado por:**
- a) el Rey, a propuesta de los magistrados del propio Tribunal
 - b) el Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial
 - c) el Presidente del Consejo General del Poder Judicial
 - d) el Rey, a propuesta del Presidente del Consejo del Poder Judicial
- 36. De acuerdo a la Constitución Española de 1978, es FALSO que:**
- a) Los jueces, los magistrados y los fiscales no pueden desempeñar otros cargos públicos mientras se encuentren en activo.
 - b) El régimen de incompatibilidades de los jueces y magistrados debe asegurar la independencia total de los mismos.
 - c) Los fiscales no pueden pertenecer a partidos políticos o sindicatos.
 - d) Los jueces, los magistrados y los fiscales no pueden asociarse profesionalmente mientras se encuentren en activo.
- 37. El mandato del Fiscal General del Estado tiene una duración de:**
- a) 5 años renovables por otros 5
 - b) 5 años no renovables
 - c) 4 años renovable por otros 4
 - d) 4 años no renovables salvo que hubiera permanecido en el cargo menos de 2 años
- 38. ¿Qué órgano tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social?**
- a) El Ministerio Fiscal
 - b) El Consejo General del Poder Judicial
 - c) El Defensor del Pueblo
 - d) El Tribunal Constitucional

39. El órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, como establece el artículo 123 de la Constitución Española, es:

- a) El Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
- b) La Audiencia Nacional.
- c) El Tribunal Supremo, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.
- d) El Consejo General del Poder Judicial.

40. La institución del jurado está regulada en la siguiente Ley:

- a) Ley Orgánica 5/1980, de 25 de abril
- b) Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo
- c) Ley Orgánica 20/1995, de 22 de marzo
- d) Ley Orgánica 15/1994, de 15 de abril

41. El Tribunal Constitucional se compone de:

- a) 12 miembros nombrados por el Rey: cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros, cuatro a propuesta del Senado con idéntica mayoría, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
- b) 12 miembros nombrados por el Rey: cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres cuartos de sus miembros, cuatro a propuesta del Senado con idéntica mayoría, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
- c) 12 miembros nombrados por el Rey: cuatro a propuesta del Congreso por mayoría absoluta, cuatro a propuesta del Senado con idéntica mayoría, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
- d) 14 miembros nombrados por el Rey: cuatro a propuesta del Congreso por mayoría absoluta, cuatro a propuesta del Senado con idéntica mayoría, tres a propuesta del Gobierno y tres a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

42. ¿Qué órgano culmina la organización judicial en el territorio de una Comunidad Autónoma?

- a) La Audiencia Territorial
- b) La Audiencia Provincial
- c) El Tribunal Supremo
- d) El Tribunal Superior de Justicia

43. La base del funcionamiento y organización de los Tribunales es la:

- a) Inamovilidad
- b) Independencia
- c) Dependencia jerárquica
- d) Unidad Jurisdiccional

44. El Presidente del Consejo General del Poder Judicial es nombrado por:

- a) El Presidente del Gobierno
- b) El Rey
- c) El Presidente del Congreso
- d) Los miembros del CGPJ

45. Señale la afirmación correcta. Conforme a la Constitución Española:

- a) Los Tribunales controlan la actuación de los ciudadanos y pueden imponer sanciones administrativas a los mismos.
- b) Los Juzgados y Tribunales vigilan el cumplimiento de las leyes y participan en la elaboración de las normas.
- c) Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.
- d) -

46. Indique cuál es el principio que establece que el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan:

- a) Principio de independencia judicial
- b) Principio de exclusividad jurisdiccional
- c) Principio de unidad jurisdiccional
- d) Principio de legalidad judicial

47. Señale la respuesta FALSA. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de:

- a) la legalidad
- b) la equidad
- c) los derechos de los ciudadanos
- d) el interés público

48. Los magistrados del Tribunal Constitucional propuestos por el Senado se eligen entre:

- a) Los candidatos presentados por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas
- b) Los candidatos presentados por el Consejo General del Poder Judicial
- c) Los candidatos presentados por los diferentes grupos del Senado
- d) Los candidatos propuestos por el Tribunal Supremo

49. Según la Constitución Española, el Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por:

- a) El Presidente de las Cortes Generales.
- b) El Presidente del Gobierno.
- c) El Rey.
- d) El Consejo General del Poder Judicial.

50. Del Consejo General de Poder Judicial, indique qué opción es la INCORRECTA:

- a) Es el órgano de gobierno del poder judicial
- b) Está integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros
- c) Sus miembros son nombrados por el Rey por un periodo de 5 años
- d) De sus miembros, el Congreso propone a 12 vocales y el Senado a 8

51. Según el artículo 122.3 de la Constitución Española, el Consejo General del Poder Judicial estará integrado:

- a) Por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años.
- b) Por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por doce miembros nombrados por el Rey por un período de cuatro años.
- c) Por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años.
- d) Por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por doce miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años.

52. Ejerce la potestad jurisdiccional en nuestro Estado, en el poder judicial:

- a) El Tribunal de Cuentas.
- b) El Tribunal Constitucional.
- c) El Tribunal Supremo.
- d) El Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia.

53. Según el artículo 160 de la Constitución Española, el Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un periodo de tres años por:

- a) El Rey.
- b) El Presidente del Gobierno.
- c) El Presidente del Consejo General del Poder Judicial.
- d) El Presidente del Congreso de los Diputados.

54. De conformidad con lo señalado en la Constitución Española en el artículo 159, los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de:

- a) 9 años y se renovarán por terceras partes cada 3
- b) 9 años y se renovarán por terceras partes cada 2
- c) 6 años y se renovarán por terceras partes cada 3
- d) 6 años y se renovarán por terceras partes cada 2

55. Según el artículo 169 de la Constitución Española, la reforma constitucional:

- a) Podrá iniciarse en cualquier circunstancia.
- b) Podrá iniciarse en cualquier circunstancia, salvo en tiempo de guerra.
- c) No podrá iniciarse en tiempo de guerra o de vigencia de los estados de alarma, excepción o sitio.
- d) No podrá iniciarse hasta que no hayan transcurrido dos meses desde el cese del estado de excepción o sitio.

56. De acuerdo con la Constitución Española, el Fiscal General del Estado será nombrado por:

- a) El Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
- b) El Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.
- c) Las Cortes Generales, en sesión conjunta de ambas Cámaras.
- d) El Consejo General del Poder Judicial.

57. ¿En qué título de la Constitución Española se regula el Poder Judicial?

- a) Título IV
- b) Título III
- c) Título V
- d) Título VI

58. El artículo 32 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, establece, a efectos de cómputo de plazos:

- a) El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las oficinas judiciales se producirá el primer día hábil siguiente al de la presentación de las solicitudes, escritos o documentos en el registro electrónico judicial correspondiente.
- b) El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las oficinas judiciales se producirá en la primera hora del día siguiente al de la presentación de las solicitudes, escritos o documentos en el registro electrónico judicial correspondiente.
- c) El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las oficinas judiciales vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el propio registro.
- d) El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las oficinas judiciales vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en cualquier registro electrónico.

59. Los Jueces y Magistrados, así como los Fiscales:

- a) Podrán pertenecer a partidos políticos y sindicatos en cualquier caso
- b) Podrán pertenecer a partidos políticos y sindicatos específicos propios mientras estén en activo
- c) Podrán pertenecer a partidos políticos mientras estén en activo, pero no a sindicatos
- d) No podrán pertenecer a partidos políticos o sindicatos mientras estén en activo

60. El Ministerio Fiscal tiene por misión:

- a) Promover la acción de la justicia en defensa de la igualdad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados.
- b) Velar por la independencia de los Tribunales.
- c) Procurar ante los Tribunales la satisfacción del interés general.
- d) Todas son correctas.

61. Conforme al artículo 119 de la Constitución Española, la justicia será gratuita:

- a) Sólo cuando así lo especifique el auto o la sentencia.
- b) Para aquellas personas que acrediten que no tienen obligación de presentar declaración del IRPF, según los límites establecidos por la ley.
- c) En todos los casos, por ser un servicio público que presta el Estado.
- d) Cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

62. Señale la opción FALSA. El Tribunal Constitucional es competente para conocer:

- a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley.
- b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo de la Constitución, en los casos y formas que la ley establezca.
- c) Del recurso de responsabilidad patrimonial ante daños causados por error judicial o que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.
- d) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí.

63. ¿Cuántos miembros del Consejo General del Poder Judicial son propuestos de entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales?

- a) 10
- b) 8
- c) Todos
- d) 12

64. ¿Cuántas salas jurisdiccionales tiene el Tribunal Supremo?

- a) 6
- b) 3
- c) 5
- d) 4

65. De acuerdo con la regulación constitucional del Tribunal Constitucional:

- a) Para que las sentencias del Tribunal Constitucional puedan tener plenos efectos frente a todos, debe reconocerse expresamente en el fallo de cada una de las sentencias que dicte.
- b) Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos.
- c) Están legitimados para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, el Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal, y los Jueces y Magistrados.
- d) Están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas, así como los de las Entidades Locales.

66. Respecto al Consejo General del Poder Judicial:

- a) Su estatuto, régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones se regulan por ley ordinaria
- b) Es el órgano de gobierno del Poder Judicial
- c) Su número de miembros es variable en función de las condiciones establecidas en la ley ordinaria
- d) Todos sus miembros tienen que ser Jueces o Magistrados

67. Conforme al tenor literal de lo dispuesto en el artículo 120.3 de la Constitución Española, las sentencias:

- a) Serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.
- b) Sólo serán motivadas cuando se separen del criterio de sentencias precedentes.
- c) Serán motivadas y no se pronunciarán en audiencia pública.
- d) Sólo serán motivadas cuando rechacen pruebas propuestas por las partes.